

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1102/2531

นายปรีชา บุญชูกุล
บริษัท เอส ที ซีเคียวริตี้เซอร์วิส จำกัด

โจทก์

จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา 47

โจทก์เป็นยามรักษาความปลอดภัยของจำเลยมิได้เข้าเวรตามวันเวลาที่กำหนด แต่โจทก์ได้ตกลงแลกเปลี่ยนเวรกับผู้อื่นแล้ว และโจทก์ลงเวลาทำงานเป็นหลักฐาน เพื่อเบิกค่าจ้างก็โดยเข้าใจว่าตนมีสิทธิจะได้รับค่าจ้างดังนี้ การกระทำของโจทก์ยังไม่ถึงกับเป็นการละทิ้งหน้าที่และลงเวลาทำงานอันเป็นเท็จโดยทุจริต ไม่เป็นการกระทำความผิดร้ายแรง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47 (3)

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เข้าทำงานกับจำเลยในหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย ต่อมาจำเลยไล่โจทก์ออกจากงานโดยกลั่นแกล้งกล่าวหาว่าโจทก์ขาดเวรยามโจทก์มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเป็นค่าจ้าง ๓ เดือน และจำเลยต้องคืนเงินประกันให้โจทก์ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย ๖,๕๗๐ บาท และคืนเงินประกัน ๑,๐๐๐ บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์มีอายุการทำงานไม่ครบ ๑๒๐ วัน เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๐ โจทก์ต้องเข้าเวรที่บริษัทร่มไทย จำกัดแต่โจทก์ละทิ้งหน้าที่และบังอาจลงเวลาอันเป็นเท็จเพื่อหลอกลวงจำเลย ทำให้จำเลยจ่ายค่าจ้างโจทก์ ต่อมา

จำเลยส่งย้ายหน่วยงานโจทก์ โจทก์ขัดคำสั่งเป็นการทุจริตหรือกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างหรือจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย หรือฝ่าฝืนข้อบังคับฯ ในกรณีที่ร้ายแรงจำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย และจำเลยไม่ต้องคืนเงินประกันขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ตามฟ้อง โจทก์ไม่ได้เข้าเวรเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๒ นาฬิกา แต่โจทก์ตกลงเปลี่ยนเวรกับนายสอง และนายสองได้อยู่เวรแทนโจทก์แล้วฟังไม่ได้ว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่และลงเวลาทำงานอันเป็นเท็จโดยทุจริต จำเลยไม่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ ๔๗ (๓) โจทก์มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๙๐ วัน และจำเลยต้องคืนเงินประกันให้โจทก์ พินิจพิจารณาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยและคืนเงินประกันแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ข้อที่จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์มีหน้าที่อยู่เวรในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔ นาฬิกาถึงเวลา ๒๒ นาฬิกา แต่ในวันนั้นโจทก์ไปอยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลเตาปูนตั้งแต่เวลา ๑๘ นาฬิกาถึงเวลา ๒๑ นาฬิกา และได้เข้าเวรเมื่อเวลา ๒๔ นาฬิกา จนถึงเวลา ๑๖ นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น โจทก์ลงเวลาเข้าเวรอันเป็นเวร เป็นการหลอกลวงจำเลยและได้ไปซึ่งค่าจ้าง ถือว่าโจทก์ทุจริตและเป็นเหตุให้จำเลยต้องจ่ายค่าจ้างให้นายสอง หลีกเลี้ยง เพิ่มขึ้นอีกในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๐ เห็นได้ว่าโจทก์ได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง นั้นข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ตกลงแลกเปลี่ยนเวรกับนายสอง หลีกเลี้ยง โจทก์ลงเวลาทำงานเป็นหลักฐานเพื่อเบิกค่าจ้างโดยเข้าใจว่าตนมีสิทธิจะ

ได้รับค่าจ้าง โจทก์ไม่ได้ละทิ้งหน้าที่และลงเวลาทำงานอันเป็นเท็จโดยทุจริต
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้โจทก์จะมีได้เข้าเวรตามวันเวลาที่กำหนด แต่โจทก์ก็ได้
ตกลงแลกเปลี่ยนเวรกับผู้อื่นแล้ว การที่โจทก์ลงเวลาทำงานเป็นหลักฐานเพื่อเบิกค่า
จ้างก็โดยที่เข้าใจว่าตนมีสิทธิจะได้รับค่าจ้างการกระทำของโจทก์ไม่ถึงกับเป็นการ
ละทิ้งหน้าที่และลงเวลาทำงานอันเป็นเท็จโดยทุจริตเช่นนี้ การกระทำของโจทก์จึงไม่
เป็นการกระทำความผิดร้ายแรงดังที่จำเลยอุทธรณ์

ที่จำเลยอุทธรณ์เป็นข้อสุดท้ายว่าโจทก์แลกเปลี่ยนเวรกับนายสองโดยไม่ได้
แจ้งให้จำเลยทราบตามระเบียบ โจทก์มีเจตนาทุจริตนั้นเห็นว่า จำเลยให้การว่าโจทก์
ละทิ้งหน้าที่โดยไม่เข้าเวรตามวันเวลาที่กำหนดและลงเวลาทำงานอันเป็นเท็จโดย
ทุจริต เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วย
กฎหมายในกรณีที่ร้ายแรง ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์แลกเปลี่ยนเวรกับผู้อื่นโดยไม่ได้
แจ้งให้จำเลยทราบตามระเบียบจึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาล
แรงงานกลางศาลฎีการับวินิจฉัยให้ไม่ได้

พิพากษายืน.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-junท์ จันทรวงศ์-จ่านง นิยมวิภาต)

ศาลแรงงานกลาง - นายพูนศักดิ์ จงกลนี้

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ